



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS COMPLEMENTARIAS EN DIVERSAS LOCALIDADES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN PARA FRATERNIDAD-MUPRESPA, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 275

Ref.: PIC2025_31553

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

1. OBJETO DEL CONTRATO

La presente convocatoria tiene por objeto la contratación del servicio de pruebas diagnósticas complementarias para FRATERNIDAD-MUPRESA, en diversas localidades de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, como parte de las prestaciones sanitarias necesarias para la asistencia debida y la plena recuperación de los trabajadores en el ámbito de las contingencias profesionales, y además la asistencia sanitaria derivada de contingencias comunes, en los términos establecidos en el artículo 82.4 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, cuando se dieran las circunstancias y los requisitos para ello. Quedan excluidas del objeto de esta contratación las pruebas diagnósticas complementarias realizadas en clínicas donde se encuentren ingresados pacientes de empresas asociadas a FRATERNIDAD-MUPRESA

El objeto de la contratación engloba las siguientes pruebas diagnósticas complementarias:

- Tomografía Axial Computarizada en adelante (TAC)
- Ecografía
- Electromiograma en adelante (EMG)

Las prestaciones objeto del contrato se realizarán en los términos establecidos en el presente Pliego y en el de Condiciones Particulares.

2. LOCALIZACION Y ÁMBITO TERRITORIAL DEL SERVICIO

La asistencia sanitaria objeto de contratación debe dar respuesta a las solicitudes de pruebas diagnósticas complementarias que puedan plantearse para pacientes derivados desde un centro propio de FRATERNIDAD-MUPRESA, y cuya prestación vaya a realizarse en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

En los centros ofertados por los licitadores para prestar el servicio objeto de licitación se atenderá a pacientes derivados por FRATERNIDAD-MUPRESA que, por la patología que presenten, requieran de estos servicios especializados y sus necesidades así lo aconsejen, en base a la demanda asistencial de su ámbito provincial, haciéndose extensivo a otras localidades o provincias que no dispongan de este servicio, según las necesidades asistenciales y los procedimientos que en cada momento tenga establecidos FRATERNIDAD-MUPRESA.

Los centros ofertados por los licitadores para prestar el servicio objeto de licitación deberán radicar en la localidad cabecera de lote y deben tener la misma titularidad del licitador o acreditar el derecho de uso en caso de que el licitador no tenga la titularidad del centro.

Si una vez adjudicado y formalizado el contrato, el adjudicatario aperturase nuevas instalaciones, fuera de ese centro, en las que se incluyera la prestación de servicios objeto de la licitación, o se produjera un cambio en el domicilio asistencial deberá comunicar por escrito dicha circunstancia a FRATERNIDAD-MUPRESA para su conocimiento y aprobación del uso de las mismas, toda vez que se haya comprobado que el nuevo centro cumple los requisitos previamente establecidos en los pliegos.

3. AUTORIZACIONES

Los centros ofertados y en función de las pruebas diagnósticas exigidas y valoradas contarán con autorización de funcionamiento en vigor para las unidades asistenciales de:

- U.88 Radiodiagnóstico para Tomografía Axial Computarizada (TAC)
- U.18 Neurofisiología o U.17 Neurología para Electromiograma y Electroneurograma (EMG y ENG)
- U.87 Medicina nuclear para Gammagrafía

4. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

Para cada uno de los lotes, el adjudicatario deberá contar como mínimo con un equipo de las pruebas objeto de la licitación, que deberán estar en correcto estado de funcionamiento, siendo de obligado cumplimiento, en todo momento, la observancia de la normativa legal.

A la presentación de ofertas el equipamiento deberá estar físicamente ubicado en el centro ofertado para la realización de las pruebas objeto de la presente licitación.

El equipamiento de cada uno de los lotes queda definido en el Pliego de Condiciones Particulares.

Los equipos deberán reunir las siguientes características como mínimo:

- Equipo de TAC: Helicoidal de 16 cortes.
- Equipo de Ecografía: Con transductores funcionantes a 10 Megahercios.

El equipamiento que se va a utilizar para dar servicio a estos contratos dispondrá del correspondiente contrato de mantenimiento, quedando cubiertas las actuaciones de mantenimiento preventivo y correctivo, según lo establecido por el fabricante, con el objeto de minimizar los tiempos de parada de los equipos.

El licitador deberá disponer de un certificado en vigor que acredite que los equipos cumplen con los requisitos para su correcto funcionamiento emitido por la empresa externa encargada del mantenimiento de dichos equipos.

El material fungible que deba utilizarse deberá contar con certificación CE.

La antigüedad del software de los equipos que dispongan del mismo no excederá de los 5 años.

En función del tipo de prueba los equipos deberán permitir el tratamiento digital de las imágenes, su procesamiento, almacenamiento y su remisión por vía telemática.

Los centros ofertados contarán con una superficie útil suficiente para la ejecución del servicio objeto de contratación, y dispondrán de:

- Zona de recepción/admisión y sala de espera.
- Área asistencial de pruebas diagnósticas.
- Aseos/vestuarios para pacientes.

Las instalaciones deberán mantenerse en todo momento en perfectas condiciones de uso y limpieza.

El centro ofertado deberá tener una estructura física e instalaciones sin barreras arquitectónicas, tanto en cuanto al acceso al centro como al desplazamiento por el interior del mismo, de forma que no existan obstáculos que impidan o dificulten que los pacientes puedan llegar, acceder o desplazarse por el centro, por el edificio por el que se halla ubicado o por una parte de los mismos.

Asimismo, se deberán implantar las medidas de seguridad e higiene necesarias y se deberá garantizar la distancia social tanto entre los pacientes y el personal del centro como entre los propios pacientes, para minimizar el riesgo de contagios.

FRATERNIDAD-MUPRESA se reserva el derecho, tanto durante el proceso de valoración de ofertas como en cualquier momento durante la ejecución del contrato, de comprobar, incluida inspección ocular, que el centro cumple los requisitos exigidos.

5. RECURSOS HUMANOS

El adjudicatario dispondrá de recursos personales suficientes y adecuados en el centro ofertado.

El personal que se vaya a adscribir al servicio deberá poseer las titulaciones profesionales exigidas por la legislación vigente, debiendo contar el centro, y cuando así se requiera, con al menos un médico especialista y un técnico especialista en radiodiagnóstico.

El personal adscrito al servicio deberá poseer la correspondiente colegiación y deberá mantenerla durante toda la vigencia del contrato.

En el caso de que el adjudicatario sea una persona jurídica será de su exclusiva responsabilidad la titularidad de las relaciones laborales con el profesional que sea adscrito a la ejecución del contrato. Con tal motivo, la adjudicataria cumplirá en todo momento con la legislación vigente en materia laboral, fiscal, de prevención de riesgos laborales o cualquier otra que fuere de aplicación.

En ningún caso podrá desprenderse la existencia de relación alguna entre el personal, fijo o temporal, y la Mutua; ni podrá producirse la consolidación como personal del órgano contratante de las personas que hayan realizado los trabajos.

Si durante la ejecución del contrato surgieran exigencias de formación y de acreditación oficial para la adjudicataria o su personal dependiente, la empresa adjudicataria estará obligada a promocionar y facilitar dicha formación a todo el personal que lo requiera.

El adjudicatario deberá disponer de un interlocutor médico para poder realizar consultas acerca de las pruebas objeto de la licitación por parte de los Servicios Médicos de la Mutua.

6. HORARIO

El horario de citación y de realización de las pruebas será, como mínimo, de cuatro horas diarias de lunes a viernes, en un horario comprendido entre las 08:00 y las 20:00.

Durante el horario de apertura el centro ofertado contará con apoyo administrativo con funciones propias, entre otras, de admisión de pacientes.

7. PROTOCOLOS DE FUNCIONAMIENTO

Además de los protocolos indicados en el Pliego de Condiciones Particulares, se establecen las siguientes pautas:

- Salvo en el caso de que se especifique una fecha concreta posterior en el impreso de solicitud, no se aceptará una cita para la realización de la prueba que sobrepase el plazo máximo de:
 - ✓ Un día hábil para ecografías (24 horas)
 - ✓ Un día hábil para radiología (24 horas) Dos días hábiles para TAC (48 horas)
 - ✓ Tres días hábiles para electromiogramas y resto de pruebas valorables (72 horas)

Estos plazos se contarán desde la mañana siguiente a partir del momento en que se solicite la prueba desde el Centro Asistencial de **FRATERNIDAD-MUPRESA**.

- Una vez realizada la prueba, el tiempo máximo para el envío del informe de valoración junto a las imágenes médicas, a **FRATERNIDAD-MUPRESA**, no podrá sobrepasar un día hábil a contar desde el día siguiente al de realización de la prueba.
- En función de la prueba tanto el informe como las imágenes deberán ser transmitidas telemáticamente.
- Los informes de valoración estarán redactados en castellano y deberán contener, como mínimo, los siguientes datos:
 - Datos de identificación del paciente.
 - Información clínica.
 - Protocolo de realización de la prueba.
 - Protocolo clínico.
 - Incidencias durante la realización de la prueba si las hubiere.
 - Descripción y límites de las zonas anatómicas exploradas.
 - Descripción de los hallazgos significativos, relacionados o no con el diagnóstico. Deberán ser claros y concisos, evitando comentarios y apreciaciones propias de otras especialidades. No se recogerán juicios de valor ni comentarios no estrictamente relacionados con la prueba solicitada.
 - Diagnóstico diferencial y actuaciones recomendadas si fuera necesario.
 - Juicio Clínico (diagnóstico) basándose en los hallazgos de la exploración y en los datos clínicos aportados en el impreso de solicitud.
 - Datos de identificación del especialista que realice el informe y firma del mismo, bien sea firma convencional o digital, o en su defecto acreditar la validación de la firma por el sistema del adjudicatario.
 - Identificación del equipo con el que se realizó el estudio.

Los informes deberán estar firmados por el profesional, bien sea firma convencional o digital o, en su defecto, acreditar la validación de la firma por el sistema del adjudicatario.

Si fuera necesario realizar al paciente cualquier otro procedimiento no incluido en la presente licitación, el adjudicatario se pondrá en contacto con los servicios sanitarios de FRATERNIDAD-MUPRESA para solicitar por escrito su autorización, siendo imprescindible presentar una valoración económica del mismo.

En cualquier caso, el adjudicatario deberá adecuar su procedimiento de actuación adaptándolo a las nuevas necesidades y procedimientos que puedan surgir durante la vigencia del contrato.

8. TRATAMIENTO DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

La prestación de los servicios objeto de la licitación **precisa el acceso a datos de carácter personal** cuyo objeto de tratamiento es la asistencia sanitaria, evaluación y diagnóstico de los trabajadores protegidos, sobre datos de nombre y apellidos de pacientes, número de DNI, en su caso NAF, y datos sanitarios mínimos imprescindibles, debiendo llevar a cabo operaciones de:

- Acceso y tratamiento de datos de trabajadores protegidos por la Mutua,
- Tratamiento de datos para evaluación, diagnóstico y/o realización de pruebas,
- Registro de acto médico,
- Elaboración de informe sanitario y envío del mismo a la Mutua.

Las cláusulas que rigen el encargo de tratamiento vienen establecidas en el Anexo 1 que se adjunta al presente Pliego.

Madrid, septiembre de 2024

EL DIRECTOR GERENTE

Carlos Aranda Martín

(Pliego firmado con firma electrónica mediante certificado digital)

ANEXO 1

ANEXO DE PROTECCIÓN DE DATOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

El presente documento forma parte del contrato principal que define la prestación de servicios al cual está vinculado.

Con el fin de cumplir con lo establecido en el artículo 28 del RGPD y en el artículo 33 de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantías de Derechos Digitales (LOPDGDD) que adapta el RGPD al ordenamiento español, ambas partes acuerdan el presente anexo de encargo de tratamiento de datos.

MANIFIESTAN

- I. Que entre ambas partes existe una relación contractual por la cual el proveedor presta los servicios indicados en el objeto del contrato a Fraternidad-Muprespa.
- II. Que para la correcta prestación de dichos servicios es necesario que el proveedor acceda y trate datos de carácter personal de los que es responsable Fraternidad-Muprespa, según las instrucciones incluidas en los pliegos que rigen este contrato.
- III. Que ambas partes suscriben el presente contrato de encargo de tratamiento con arreglo a las siguientes

ESTIPULACIONES

1. Objeto del encargo del tratamiento

Mediante las presentes cláusulas se habilita al proveedor (encargado del tratamiento), para tratar por cuenta de Fraternidad-Muprespa (responsable del tratamiento), los datos de carácter personal necesarios para prestar el servicio que consta en el objeto del contrato.

2. Duración

La duración del presente anexo será la del contrato principal del que trae causa.

Una vez finalice el contrato, a elección de Fraternidad-Muprespa, EL ENCARGADO del tratamiento suprimirá o devolverá todos los datos personales de los servicios de tratamiento y suprimirá las copias existentes a menos que se requiera la conservación de los datos personales en virtud del derecho de la Unión o de los Estados Miembros.

3. Obligaciones del ENCARGADO del tratamiento

EL ENCARGADO del tratamiento y todo su personal se obliga, a partir de la suscripción del presente contrato, a:

- a. Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusión, sólo para la finalidad objeto de este encargo. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios.
- b. Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento.

Si EL ENCARGADO del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) o La Ley Orgánica 3/2018 de Protección de datos Personales y Garantías de Derechos Digitales (LOPDGDD), EL ENCARGADO informará inmediatamente al responsable.

- c. No comunicar los datos a terceros, salvo que cuente con la autorización expresa del responsable del tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles.

EL ENCARGADO puede comunicar los datos a otros encargados del tratamiento del mismo responsable, de acuerdo con las instrucciones del responsable. En este caso, el responsable identificará, de forma previa y por escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, los datos a comunicar y las medidas de seguridad a aplicar para proceder a la comunicación.

Si EL ENCARGADO debe transferir datos personales a un tercer país o a una organización internacional, en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que le sea aplicable, informará al responsable de esa exigencia legal de manera previa, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de interés público.

- d. No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este contrato que comporten el tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios para el normal funcionamiento de los servicios del ENCARGADO.

Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se deberá comunicar previamente y por escrito al responsable de Fraternidad-Muprespa, con una antelación de al menos un mes, indicando los tratamientos que se pretende subcontratar e identificando de forma clara e inequívoca la empresa subcontratista y sus datos de contacto. La subcontratación podrá llevarse a cabo si el responsable de Fraternidad-Muprespa no manifiesta su oposición en el plazo establecido.

El subcontratista, que también tendrá la condición de encargado del tratamiento, está obligado igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este documento para EL ENCARGADO del tratamiento y las instrucciones que dicte el responsable. Corresponde al encargado inicial regular la nueva relación de forma que el nuevo encargado quede sujeto a las mismas condiciones (instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad...) y con los mismos requisitos formales que él, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales y a la garantía de los derechos de las personas afectadas. En el caso de incumplimiento por parte del subencargado, EL ENCARGADO inicial seguirá siendo plenamente responsable ante Fraternidad-Muprespa en lo referente al cumplimiento de las obligaciones.

- e. Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido acceso en virtud del presente encargo, incluso después de que finalice su objeto.
- f. Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad de los mismos.
- g. Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las personas autorizadas para tratar datos personales.
- h. Cumplir con el deber de informar a los trabajadores a los que preste servicios en nombre del responsable en relación con el tratamiento de datos que lleve a cabo.
- i. Devolver al responsable del tratamiento los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez cumplida la prestación.

La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por EL ENCARGADO.

No obstante, EL ENCARGADO puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, protegidos y custodiados mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación o para el cumplimiento de una obligación legal.

- j. Llevar, por escrito, un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del responsable, que contenga:
 - 1. Cuando proceda, el nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos y de los sub-encargados que actúen para él en relación con la prestación de servicios.
 - 2. Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta del responsable.
 - 3. Cuando proceda, las transferencias de datos personales a un tercer país u organización internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u organización internacional y, en el caso de las transferencias indicadas en el artículo 49 apartado 1, párrafo segundo del Reglamento General de Protección de Datos, la documentación de garantías adecuadas.
- k. En el caso de llevar a cabo el encargo de tratamiento en sus locales, realizar un análisis de riesgos relativos al tratamiento objeto de encargo e implantar las siguientes medidas técnicas y organizativas de seguridad que resulten de aplicación a la luz de los resultados de dicho análisis:
 - 1. La seudonimización y el cifrado de datos personales cuando sea procedente.
 - 2. La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.
 - 3. La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico.
 - 4. Un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.

En el caso de realizar el tratamiento en los locales del responsable, presencialmente o en remoto, comprometerse a cumplir las medidas de seguridad que tenga establecidas el responsable del tratamiento.

- I. Asistir al responsable del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de:
 1. Acceso, rectificación, supresión y oposición.
 2. Limitación del tratamiento.
 3. Portabilidad de datos.
 4. A no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la elaboración de perfiles).

Cuando las personas afectadas ejerzan los derechos de portabilidad de datos, limitación del tratamiento, acceso, rectificación, supresión y oposición, y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, ante EL ENCARGADO del tratamiento, éste debe comunicarlo por correo electrónico a dpd@fraternidad.com. La comunicación debe hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción de la solicitud, juntamente, en su caso, con otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud.

- m. Notificar al responsable del tratamiento, sin dilación indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo de 36 horas, y a través del correo electrónico dpd@fraternidad.com, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia.

No será necesaria la notificación cuando sea improbable que dicha violación de la seguridad constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas.

Si se dispone de ella, se facilitará, como mínimo, la información siguiente:

1. Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de datos personales afectados.
2. El nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto de contacto en el que pueda obtenerse más información.
3. Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos personales.
4. Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos.

Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que no lo sea, la información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida.

- n. Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos, cuando proceda.
- o. Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las consultas previas a la autoridad de control, cuando proceda.

- p. Poner a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de las verificaciones o las inspecciones que realice el responsable u otro auditor autorizado por él.
- q. Designar un delegado de protección de datos, si resultare obligatorio su nombramiento, y comunicar su identidad y datos de contacto al responsable.
- r. Respetar los principios establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos con respecto al tratamiento de datos personales.

4. Obligaciones del responsable del tratamiento

Corresponde al responsable del tratamiento:

- a. Entregar al encargado los datos a los que se refiere el punto 2 de esta estipulación.
- b. Cuando proceda, realizar una evaluación del impacto en la protección de datos personales de las operaciones de tratamiento a realizar por EL ENCARGADO.
- c. Realizar las consultas previas que corresponda.
- d. Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del RGPD y LOPDGDD por parte del ENCARGADO.
- e. Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías.

5. Información sobre tratamiento de datos contenidos en el contrato y sus documentos anexos

De conformidad con la legislación vigente en materia de protección de datos, los intervinientes quedan informados de lo siguiente:

- Respecto de cada interviniente, el responsable del tratamiento es la entidad a la que representan el otro interviniente.
- Los datos se tratan para mantener y desarrollar la relación contractual. Si cualquiera de las partes facilitare a la otra datos de carácter personal de sus empleados o personas dependientes, deberá informarles, con carácter previo a su comunicación, de los extremos contenidos en este documento y en caso de ser obligatorio, recabar su consentimiento para el tratamiento e informarles que pueden ejercitar sus derechos, dirigiéndose por escrito al cesionario en el domicilio que figura en el encabezamiento de este contrato o mediante correo electrónico a la dirección dpd@fraternidad.com
- La base de legitimación del tratamiento es la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por la Fraternidad-Muprespa y porque el tratamiento es necesario para la ejecución del contrato.
- Los datos solamente se comunicarán a organismos públicos competentes, acorde a la legislación vigente. No se realizará ninguna transferencia internacional de los datos a terceros países u organizaciones internacionales.
- Los intervinientes podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, así como otros derechos reconocidos por la normativa de protección de datos, como el derecho a la portabilidad, limitación del tratamiento o presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Además, si se tomaran decisiones automatizadas que les afecten, siempre

podrán solicitar la intervención humana para revisarlas y siempre pueden oponerse a este tratamiento.

- Cada uno de los intervinientes puede encontrar información complementaria en el apartado “Privacidad” que se encuentra en las respectivas webs de las partes.

Fraternidad-Muprespa acredita el cumplimiento de las medidas técnicas y organizativas que impone la legislación vigente al tener establecida la norma UNE-ISO/IEC 27001:2014, certificada anualmente por la entidad AENOR, garantizando así un adecuado sistema de gestión reconocido por un estándar internacional.

Todas las comunicaciones entre las partes relativas a protección de datos de carácter personal deberán realizarse por escrito. Los interesados podrán ejercer los derechos indicados anteriormente, dirigiéndose a: dpd@fraternidad.com

Indique cual es la situación del contrato en lo que respecta al tratamiento de datos de carácter personal*:

- ☐ No hay tratamiento de datos personales por parte del licitador.
- ☐ No hay tratamiento de datos personales por parte del licitador pero si puede haber un acceso fortuito a los mismos.
- ☒ Hay tratamiento de datos personales por parte del proveedor. En este último caso aporte la información a reflejar en el Pliego de Prescripciones Técnicas de conformidad con la Instrucción.

La prestación del servicio objeto de la licitación **precisa el acceso a datos de carácter personal** cuyo objeto de tratamiento es la asistencia sanitaria, evaluación y diagnóstico de los trabajadores protegidos, sobre datos de nombre y apellidos de pacientes, número de DNI, en su caso NAF, y datos sanitarios mínimos imprescindibles, debiendo llevar a cabo operaciones de:

- Acceso y tratamiento de datos de trabajadores protegidos por la Mutua,
- Tratamiento de datos para evaluación, diagnóstico y/o realización de pruebas,
- Registro de acto médico,
- Elaboración de informe sanitario.

Las cláusulas que rigen el encargo de tratamiento vienen establecidas en el **Anexo 1** que se adjunta al presente Pliego.

*Tenga en cuenta que la existencia o no de tratamiento de datos, afecta a las condiciones especiales de ejecución.